

RESUMEN CARTA DE DERECHOS DIGITALES

Bloque 0: Naturaleza y Objetivos

- **Carácter:** No es una ley (no es normativa), sino un marco de referencia descriptivo y prospectivo para futuras leyes y políticas públicas.
- **Objetivo:** Garantizar una "digitalización humanista" que ponga a las personas en el centro.
- **Base Legal:** Se fundamenta en la Constitución Española y el Título X de la LOPDGDD (Ley 3/2018).

Bloque 1: Derechos de Libertad

- **I. Derechos y libertades en el entorno digital:** Aplicación de los derechos humanos tradicionales al entorno digital y principio de cumplimiento desde el diseño.
- **II. Identidad digital: Derecho a la gestión de la propia identidad;** el Estado debe garantizar la acreditación de la identidad legal con altos niveles de garantía si se requiere.
- **III. Protección de datos:** Refuerza los principios de licitud, transparencia y minimización del RGPD.
- **IV. Pseudonimato:** Acceso a servicios sin identificarse si no es estrictamente necesario, permitiendo la reidentificación solo mediante resolución judicial.
- **V. No localización y perfilado:** Derecho a no ser rastreado o analizado de forma automatizada sin información explícita y bases legales.
- **VI. Ciberseguridad:** Derecho a la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad de los sistemas.
- **VII. Herencia digital:** Transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento y posibilidad de extinción del patrimonio digital.

Bloque 2: Derechos de Igualdad

- **VIII. Igualdad y no discriminación:** Prohíbe sesgos algorítmicos, especialmente de género.
- **IX. Acceso a Internet:** Acceso universal, asequible y lucha contra las brechas territoriales y económicas.
- **X. Protección de menores:** Desarrollo equilibrado; se requiere consentimiento del menor para difundir sus datos si es mayor de 14 años.
- **XI. Accesibilidad universal:** Garantía de entornos comprensibles para personas con discapacidad.
- **XII. Brechas de acceso:** Políticas específicas para colectivos en riesgo de exclusión (ej. mayores).

Bloque 3: Derechos de Participación y del Espacio Público

- **XIII. Neutralidad de Internet:** Los proveedores deben tratar el tráfico de forma equitativa.
- **XIV. Libertad de expresión:** Responsabilidad de los autores y límites de los intermediarios en la moderación de contenidos.
- **XV. Información veraz:** Derecho a saber si una información ha sido generada por IA o priorizada por algoritmos (perfilado).
- **XVI. Participación ciudadana:** Uso de medios digitales para la transparencia y rendición de cuentas pública.
- **XVII. Educación digital:** Inserción de la comunidad educativa en la sociedad digital y formación del profesorado.
- **XVIII. Relación con las AAPP:**
 - Derecho a una Administración interoperable y reutilización de datos.
 - Derecho a explicabilidad de la IA: obtener una motivación comprensible en lenguaje natural sobre decisiones automatizadas.
 - Transparencia algorítmica y acceso al código fuente para verificar sesgos.

Bloque 4: Entorno Laboral y Empresarial

- **XIX. Ámbito laboral:** Derecho a la desconexión digital y privacidad frente a videovigilancia o geolocalización.
- **XX. Empresa:** Impulso a la transformación digital de las PYMES y fomento de espacios de prueba (sandboxes).

Bloque 5: Entornos Específicos

- **XXI. Acceso a datos con fines científicos:** Facilitar la reutilización de datos para investigación e innovación.
- **XXII. Sostenibilidad:** Derecho a un desarrollo tecnológico que respete el medio ambiente.
- **XXIII. Salud:** Protección de la salud física y mental en el entorno digital.
- **XXIV. Cultura:** Acceso a la cultura digital y protección de la propiedad intelectual.
- **XXV. Inteligencia Artificial:** Garantía de supervisión humana y derecho a no ser discriminado por algoritmos.
- **XXVI. Neurotecnologías:** Regulación de las interfaces cerebro-computadora para proteger la integridad mental.

Bloque 6: Garantías y Eficacia

- **XXVII. Garantía de derechos:** Los ciudadanos deben tener mecanismos judiciales y administrativos para defender estos derechos.
- **XXVIII. Eficacia:** El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que esta Carta sea efectiva.